

재무감사

감 사 보 고 서

- 학교법인 우암학원 및 전남과학대학교 재무감사 -

2024. 4.

교 육 부

목 차

I. 감사실시 개요	1
II. 감사대상기관 현황	2
III. 감사결과	4
1. 감사결과 총괄	4
2. 처분 요구 사항	5
(1) 태양광발전시설 설치 임대 계약 등 업무 처리 부적정(경고·통보·시정·회수)	6
(2) 수익용 기본재산 관리 부적정(기관주의)	15
(3) 상임이사 복무 및 보수 지급 부적정(경고·주의·개선)	18
(4) 소송비용 징수 관리 부적정(주의·통보)	20
(5) 홍보비 등 집행 부적정(기관경고·개선)	23
(6) 휴직자 수당 미지급 등 부적정(기관주의·개선·통보·시정)	27
(7) 물품 구매 증빙자료 제출 부적정(경고·통보)	32
(8) 지식재산권 관리 부적정(경고·주의·통보)	36
(9) 기증물품 관리 부적정(기관경고·통보)	38
(10) 입찰참가 자격 중복 제한 등 부적정(경고·통보)	41
(11) 국고지원 시설공사 전자조달시스템(G2B) 미활용(기관주의·<별도조치>통보) ..	45
(12) 시설공사 법정경비 미정산 부적정(주의·회수)	48
IV. 현지조치 사항	50

I. 감사실시 개요

1. 감사배경 및 목적

학교법인 우암학원 및 전남과학대학교는 그간의 감사 수감 이력, 교육부 국고지원 규모 등을 고려¹⁾할 때 회계운영 전반에 대한 점검이 필요하였다. 이에 법인과 학교의 재산 및 회계관리·운영에 대한 적정성 등을 점검하고자 학교법인 우암학원 및 전남과학대학교에 대한 재무감사를 2023년 행정감사 기본계획에 반영하고 감사를 하게 되었다.

2. 감사중점 및 대상

이번 감사에서는 학교법인 우암학원의 이사회 운영, 재산 운용, 재무·회계관리와 함께 전남과학대학교의 예산·회계, 연구비, 계약, 기자재 관리, 국가재정사업집행·관리 및 민원 제기사항에 대한 확인 등 회계분야 전반에 대하여 2020.3월 ~ 2023.3월 감사일까지 수행한 업무를 점검하였다.

3. 감사실시 과정

실지감사에 앞서 학교법인 우암학원 및 전남과학대학교에 대한 지도·감독부서의 점검 결과, 주요 언론보도·민원 등 관련 자료를 수집·분석하였으며, 2023. 3. 22.부터 3. 31.까지 8일간 감사인력 8명(시민감사관, 회계사 등 포함)이 실지감사를 하였다.

4. 감사결과 처리

감사결과 위법·부당하다고 판단되는 사항과 관련하여 2023. 3. 31. 학교법인 우암학원 사무국장 등 주요 보직자가 참석한 가운데 감사마감회의를 하고, 2023. 4. 13. 서면으로 업무처리 경위·향후 처리대책 등에 대한 답변서를 받는 등 주요 지적사항에 대한 의견을 교환하였다. 이후 교육부에서는 감사마감회의에서 제시된 의견 등을 포함하여 지적사항에 대한 내부 검토를 거쳐, 2023. 12. 21.(1차), 2024. 1. 11.(2차) 감사처분심의회 의결로 감사결과를 최종 확정하였다.

1) 설립(1990.) 이후 종합감사 미수감, 재무감사 수감(2005.) 후 18년 경과, 국고지원('21.) 규모 2년제 80교 중 19위

II. 감사대상기관 현황2)

1. 주요 연혁

학교법인 우암학원은 1950. 12월 학교법인 옥과농도숙으로 설립인가를 받은 이후(초대 이사장 A), 1998. 2월 학교법인 우암학원으로 법인명칭을 변경하고, 2016. 5월 제18대 B 이사장이 취임하였다. 또한, 대학은 1990. 12월 정선실업전문대학으로 설립인가를 받은 이후(초대 학장 A), 1994. 3월 전남전문대학, 1998. 5월 전남과학대학을 거쳐, 2012. 4월 현재의 전남과학대학교로 교명을 변경하였으며, 2019. 3월 제18대 C 총장이 취임하였다.

2. 법인 현황

학교법인 우암학원은 금번 감사대상인 전남과학대학교 외 남부대학교 및 옥과 고등학교를 설치·경영하고 있고, 이사 8명, 감사 2명 등 법인 임원 10명을 두고 있다.

[표 1] 학교법인 우암학원 임원 현황

직 위	성 명	성 별	임 기	전·현직(주요경력)
이사장	B	-	-	-
이 사	-	-	-	-
이 사	-	-	-	-
이 사	-	-	-	-
이 사	-	-	-	-
이 사	-	-	-	-
이 사	-	-	-	-
이 사	-	-	-	-
감 사	-	-	-	-
감 사	-	-	-	-

2) 이 부분은 감사결과 지적된 문제점의 종합적 이해를 돕기 위해 감사대상기관의 현황을 기술한 것으로, 감사대상 기관이 제출한 자료 및 대학알리미를 바탕으로 작성되었으며 현장조사 등 감사의 방법으로 검증한 내용이 아님

3. 재정 현황³⁾

학교법인 우암학원의 예산은 2022회계연도 337,025천원에서 2023회계연도 467,025천원으로 130,000천원(38.6%)증가하였고, 전남과학대학교의 예산은 2022회계연도 39,253,145천원에서 2023회계연도 36,990,693천원으로 2,262,452천원 감소(5.8%)하였다. 또한, 전남과학대학교 산학협력단의 예산은 2022회계연도 7,754,383천원에서 2023회계연도 10,502,734천원으로 2,748,351천원 감소(35.4%)하였다.

[표 2] 학교법인 등 최근 3년간 예·결산 현황

(단위 : 천원)

구 분	2021회계연도		2022회계연도		2023회계연도
	예 산	결 산	예 산	결 산	예 산
법인회계	353,025	366,440	337,025	575,646	467,025
교비회계	40,850,284	35,926,453	39,253,145	35,463,159	36,990,693
산단회계	7,102,183	7,458,516	7,754,383	7,343,415	10,502,734

4. 전임교원 확보 현황

전남과학대학교의 전임교원 1인당 학생수는 학생정원 대비 28.32명이고, 재학생 대비 33.74명이며, 전임교원은 학생정원 대비 70.21%, 재학생 대비 59.28%를 확보하고 있다

[표 3] 전임교원 1인당 학생수 및 전임교원 확보 현황

(2023. 8. 기준)

구 분	학생수(명)	전임교원현황(명)	전임교원 1인당 학생수(명)	전임교원 확보율(%)
학생정원	2,804	99	28.32	70.21
재 학 생	3,340		33.74	59.28

5. 시설확보 현황

전남과학대학교는 입학정원 기준(73,244㎡) 대비 122.9%의 교지를 확보(89,981㎡)하고 있고, 교사는 입학정원 기준(36,622㎡) 대비 143.5%를 확보(52,564㎡)하고 있다.

[표 4] 교육시설(교지·교사) 확보 현황

(2023. 8. 입학정원 기준)

구 분	기 준	보 유	확보율(%)
교지(㎡)	73,244	89,981	122.9
교사(㎡)	36,622	52,564	143.5

3) 재정현황의 '예산' 항목은 매 회계연도 본예산 기준임

Ⅲ. 감사결과

1. 감사결과 총괄

감사결과는 [표 5]와 같다.

[표 5] 감사결과 총괄

(단위 : 건, 명, 천원)

기관명	신분상 조치					행정상 조치	재정상 조치
	중징계	경징계	경고	주의	계		
학교법인 우암학원	-	-	5명 (5건)	1명 (4건)	6명 (9건)	· 기관주의 2건 · 통 보 2건 · 시 정 1건 · 개 선 2건 【합계 7건】	· 회수 1건 1,133천원 【합계 1건】
전남과학 대 학 교	-	-	7명 (8건)	2명 (3건)	9명 (11건)	· 기관경고 2건 · 기관주의 1건 · 통 보 6건 · 시 정 2건 · 개 선 1건 【합계 12건】	· 회수 2건 7,255천원 【합계 2건】
남 부 대 학 교	-	-	2명 (2건)	-	2명 (2건)	· 통 보 1건 · 시 정 1건 【합계 2건】	· 회수 1건 5,631천원 【합계 1건】
합 계	-	-	14명 (15건)	3명 (7건)	17명 (22건)	· 기관경고 2건 · 기관주의 3건 · 통 보 9건 · 시 정 4건 · 개 선 3건 【합계 21건】	· 회수 4건 14,019천원
교육부 <별도조치>	-	-	-	-	-	· 통보 1건 【합계 1건】	

※ ()안은 신분상 조치 대상자에 대한 지적 건수 합계임

※ 신분상 조치 경합 시에는 상위 조치로 함

감사결과 확인된 주요 문제점은 다음과 같다.

- 재정 운용 책무성 제고 (과소 징수된 임대료 등 회수, 14,019천원)
 - 부가세를 제외하여 과소 징수된 태양광발전시설 임대료(1개 업체, 12,318천원) 회수
 - 시공업체에서 사용하지 않은 건강 보험료 등 법정경비(1건, 1701천원) 회수

○ **교직원 등 근무기강 확립 (경고 등)**

- 이사회 심의·의결 내용과 다르게 태양광발전시설 설치 임대계약을 체결*하고, 임대료를 조정 검토 등 미조치, 공급가액에 부가세를 제외하고 임대료를 산정하는 등 관련 업무를 부적정하게 처리한 전·현직 이사장(2명) 및 교직원(8명), **경고**

* 설립자의 4남(E)이 대표로 있는 '○○'와 수익계약 체결

- 법인사무실에 상근하지 않고 월급여(월 2,500천원) 전액을 수령한 상임이사(1명), **출근 확인 없이 월급여 전액을 지급**(12개월, 합계 30,000천원)한 이사장 등(2명), **경고·주의**
- 시공업체에서 사용하지 않은 국민건강보험료 등 법정경비를 감액·정산하지 않고 공사대금을 지급한 직원(2명), **주의**

이에 대하여 학교법인 우암학원 이사장 및 전남과학대학교 총장 등에게 이사회 심의·의결 내용과 다르게 설립자의 4남이 대표로 있는 업체와 태양광발전시설 설치 임대계약을 체결한 관련자들에 대한 경고를 요구하는 등 총 12건의 감사결과를 처분 요구하였다.

2. 처분 요구 사항 : 12건[붙임 참조]

붙임

처분 요구 사항

교 육 부

경고·통보·시정·회수

제 목 태양광발전시설 설치 임대 계약 등 업무 처리 부적정

소 관 기 관 학교법인 우암학원, 전남과학대학교, 남부대학교

조 치 기 관 학교법인 우암학원, 전남과학대학교, 남부대학교

내 용

1. 업무개요

학교법인 우암학원 및 소속 학교 전남과학대학교 및 남부대학교(이하 “우암학원 및 소속 학교”라 한다)는 2014. 6. 13. 【표 1】 “우암학원 및 소속 학교 태양광발전시설 설치 임대계약 현황”과 같이 ○○4)과 건물 옥상 등에 태양광 발전시설을 설치하고 15년간 전기생산 판매수입의 5%(부가세 포함)를 임대료로 지급하는 태양광발전시설 설치 임대 계약을 체결하여 2023. 3. 감사일 현재까지 임대계약을 유지해 오고 있다.

【표 1】 우암학원 및 소속 학교 태양광발전시설 설치 임대계약 현황

발전 소명	계약현황		설치장소	계약 일자	계약 방식	임대 기간	사용전 검사일	발전량 (KW)	소재지
	법인(학교)	업체							
1호	남부대학교	○○ (대표 E)	-	2014. 06.13	수의 계약	15년	2014. 12.01	510.12	-
2호	전남과학대학교		-	2014. 06.13	수의 계약	15년	2014. 11.14	318.24	-
3호	전남과학대학교		-	2014. 06.13	수의 계약	15년	2014. 10.28	98.80	-
4호	학교법인 우암학원		-	2014. 06.13	수의 계약	15년	2014. 10.28	98.80	-
7호	전남과학대학교		-	2016. 12.12	수의 계약	15년	2018. 11.02	200.02	-

※ 발전소명 5, 6호기는 우암학원 및 소속학교에 설치된 태양광 발전시설이 아니어서 작성에서 제외됨

4) ○○ 대표 E는 학교법인 우암학원 F의 아들이고, 2014. 6. 남부대학교(현 전남과학대학교)에 재직하고 있었음

더불어, 학교법인 우암학원 태양광발전시설 설치 임대계약은 이사장이 ○○과 임대계약을 체결하였고, 전남과학대학교 및 남부대학교의 태양광발전시설 설치 임대계약은 각각 해당학교 총장이 ○○과 임대계약을 체결하였다.

【그림1】 우암학원 및 소속 학교 태양광발전시설 설치 임대계약 업무처리 절차



2. 관계법령 및 판단기준

「사립학교법」 제16조 제1항 및 2항에 따르면 학교법인 재산의 취득·처분과 관리에 관한 사항이나 수익사업에 관한 사항은 이사회의 심의·의결을 받아야 하고, 이사장 또는 이사가 학교법인과 이해관계가 상반될 때에는 그 이사장 또는 이사는 해당 사항에 관한 의결에 참여할 수 없고, 「같은 법」 제6조 제3항 및 「같은 법 시행령」 제3조에 따라 학교법인이 수익사업을 할 때에는 사업의 명칭과 그 사무소의 소재지, 사업의 종류 등을 전국을 보급 대상으로 하는 일간신문에 공고하여야 한다.

또한, 「사학기관 재무·회계 규칙」 제35조 제1항, 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」(이하 “국가계약법”이라 한다) 제7조 및 「같은 법 시행령」 제26조에 따르면 예정가격이 「국가계약법 시행령」 제26조 제1항 제5호 가목에 따른 금액을 초과하는 추정가격⁵⁾ 5천만원 이상인 임대차 계약을 체결하려는 경우에는 일반경쟁에 부쳐야 하고, 「국가계약법 시행령」 제8조 및 제9조에 따르면 예정가격⁶⁾은 계약을 체결하고자 하는 사항의 가격의 총액에 대하여 이를 결정하여야 하고, 예정가격은 감정가격, 유사한 물품·공사·용역 등의 거래실례가격 또는 견적가격으로 결정하도록 규정하고 있다.

5) 「국가계약법 시행령」 제7조(추정가격의 산정) 제4호에 따르면 계약기간이 정하여진 계약의 경우에는 총계약기간에 대하여 추정한 금액으로 추정가격을 산정하도록 함

6) 「국가계약법」 제8조의2(예정가격의 작성) 제1항에 따르면 각 중앙관서의 장 또는 계약담당공무원은 입찰 또는 수의계약 등에 부칠 사항에 대하여 낙찰자 및 계약금액의 결정기준으로 삼기 위하여 미리 해당 규격서 및 설계서 등에 따라 예정가격을 작성하여야 함

그리고, 「사학기관 재무·회계 규칙」 제4조에 따르면 법인과 학교의 재무와 회계는 건전하게 운영하여야 하고, 「사학기관 재무·회계 규칙에 대한 특례규칙」 제15조 제2호에 따르면 회계처리는 신뢰할 수 있도록 객관적인 자료와 증거에 의하여 공정하게 처리하여야 한다고 규정하고 있다.

따라서, 학교법인 우암학원 및 소속 학교에서는 재산을 관리하거나 수익사업을 운영하려 할 때에는 이사회 심의·의결을 받아야 하고, 이사장이 학교법인과 이해관계가 상반될 때에는 이사장은 해당 사항에 관한 의결에 참여할 수 없으며, 임대차 계약을 체결하려 할 때에는 가격의 총액에 대하여 예정가격을 작성하여 추정가격 5천만원 이상일 경우에는 일반경쟁에 부쳐야 한다.

한편, 「사립학교법」 제55조에 따르면 사립학교 교원의 복무에 관하여는 국립학교 교원에 관한 규정을 준용하고, 「국가공무원 복무규정」 제25조 및 제26조에 따라 교원은 상업, 공업, 금융업 또는 그 밖의 영리적인 업무를 스스로 경영하여 영리를 추구함이 뚜렷한 업무에 대하여 영리업무를 금지하고 있으며, 영리업무에 해당하지 아니하는 다른 직무를 겸하려는 경우에는 소속 기관장의 사전 허가를 받도록 하고 있고, 「중소기업 인력지원 특별법」 제15조에 따르면 대학의 교원은 그 소속 기관의 장의 허가를 받아 중소기업의 대표자 또는 임직원을 겸임하거나 겸직할 수 있다. 더불어, 「전남과학대학교 교직원 복무규정」 제8조에 따르면 교직원이 다른 직무를 겸직하고자 할 때에는 총장의 승인을 받아야 한다고 규정하고 있고, 「남부대학교 교직원 복무규정」 제31조 및 제32조에 따르면 교직원의 영리업무를 금지 및 영리업무에 해당되지 아니하는 다른 직무를 겸직하고자 할 때에는 총장의 사전허가를 받도록 규정하고 있다.

따라서, 전남과학대학교 및 남부대학교의 교원이 중소기업의 대표자 등 다른 직무를 겸하고자 할 때에는 총장의 승인(사전허가)을 받아야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

① 법인 수익사업 관련 이사회 심의·의결 사항 이행 부적정

「사립학교법」 제16조 제1항 및 2항에 따라 학교법인 우암학원은 2014. 4. 30. 제417회 이사회에서 법인의 수익을 창출하여 학교운영비를 충당하고자 법인이 학교 건물 옥상 등에 태양광 발전시설을 직접 설치 운영하는 것으로 이사회가

심의·의결⁷⁾하였는데도, 우암학원 및 소속 학교는 2014. 6. 13. 이사회 심의·의결 내용과 다르게 ○○과 수익용기본재산 및 교육용기본재산 건물 옥상에 태양광발전 시설을 설치하고 15년간 전기 생산 판매수입의 5%(부가세 포함)를 지급하는 임대 수익계약을 체결하였다. 더불어, F는 2014. 8. 22. 제419회 학교법인 우암학원 이사회에서 ‘태양광 발전사업 대행자 지명 동의안’ 심의 건에 대하여 대행자 지명 사업체인 ○○ 대표 E가 본인의 4남으로서 이해관계가 상반되는데도 이사회 심의 의결에 참여⁸⁾하였다.

② 일반경쟁 대상 임대 계약 1인 수익계약 체결 부적정

「국가계약법」 제7조 및 「같은 법 시행령」 제26조에 따라 계약담당공무원은 추정 가격 5천만원 이상인 임대차 계약은 일반경쟁에 부쳐야 함에도, 전남과학대학교 및 남부대학교는 【표 2】 “태양광발전시설 설치 임대계약 추정가격 현황”과 같이 추정 가격이 5천만원을 초과하여 일반경쟁 임차 대상인 태양광발전 시설 임대 계약⁹⁾을 ○○과 1인 수익계약을 체결하였다.

【표 2】 태양광발전시설 설치 임대계약 추정가격 현황

(금액단위 : 천원)

발전 소명	법인(학교)	계약일자	임대기간	발전량 (KW)	추정가격	산출기초
1호기	남부대	2014.06.13	15년	510.12	155,062	【별지1】 참조 사업계획서 기초 산정
2,3호기	전남과학대	2014.06.13	15년	417.04	126,768	
	소 계			927.16	281,830	
7호기	전남과학대	2016.12.12	15년	200.02	90,009	200.02kw×연3만원×15년 (‘16년 거래실례가격 반영) ¹⁰⁾
	합 계			1,127.18	371,839	

7) 2014. 4. 30. 학교법인 우암학원 제417회 이사회에서 태양광발전사업 승인 요청안 심의·의결된 태양광 발전사업 계획서(직접운영 자체 사업 추진)에 따르면 ‘통상 타 발전사업 시 땅 매매료 및 건물 임대료 지불 등으로 인하여 투자비가 상승하여 투자비 회수기간은 8~9년, 연수익률 7~8% 정도이나, 본 사업은 땅 매매료 및 건물 임대료 지불 등의 지출이 없어 상당히 투자 성과가 높을 것(연수익률 18~20%)으로 사료되고 투자비 회수기간은 약 6년 소요’로 보고됨

8) 2014. 8. 22. 학교법인 우암학원 제419회 이사회 심의 안건 ‘태양광 발전사업 대행자 지명 동의안’은 F 포함 8명(이사 6인, 감사 2인)이 만장일치로 의결한 사항으로 F를 제외하더라도 의결 정족수(「사립학교법」 제18조에 따라 정관으로 정한 이사 정수(8인) 과반수의 찬성으로 의결)에는 충족함

9) 2014. 6. 13. 학교법인 우암학원 수익용기본재산(중장비실습장 건물 옥상), 전남과학대학교 교육용 기본재산(창업 보육센터, 헬기실습장 건물 옥상), 남부대학교 교육용 기본재산(삼애관, 협동관, 기숙사, 사격장 건물 옥상), 2016. 12. 12. 전남과학대학교 교육용 기본재산(본관동, 교문동 건물 옥상)에 태양광발전 시설 설치

10) ‘16년 대학교 부지에 태양광 발전사업 관련 임대료(거래실례가격)는 연기준 1kw 당 30,000원 사용료 지급 (한국전력공사 및 6개 발전공기업 출자회사인 캡코솔라(주) 게시자료 참고)

③ 예정가격 미작성 등 계약업무 처리 부적정

「국가계약법 시행령」 제8조 및 제9조에 따르면 예정가격은 계약을 체결하고자 하는 사항의 가격의 총액에 대하여 이를 결정하여야 하고, 예정가격은 감정가격, 유사한 물품·공사·용역 등의 거래실례가격 또는 전적가격으로 결정하도록 규정하고 있음에도, 남부대학교 및 전남과학대학교는 태양광설치 임대 계약 임대료를 책정하면서 당시 충분한 거래실례가격 등을 반영한 예정가격 작성 없이 ○○과 1년간 전기생산 판매수입의 5%(부가세 포함)의 요율만 정하여 임대계약을 체결하였다.

④ 임대요율 조정 미조치 등 업무 처리 부적정

「사학기관 재무·회계 규칙」 제4조에 따르면 법인과 학교의 재무와 회계는 건전하게 운영하여야 하고, 「사학기관 재무·회계 규칙에 대한 특례규칙」 제15조 제2호에 따르면 회계처리는 신뢰할 수 있도록 객관적인 자료와 증거에 의하여 공정하게 처리하여야 함에도, 학교법인 우암학원은 2020. 7. 전라남도교육청의 ‘학교법인 우암학원 소속 옥과고등학교 종합감사 결과 처분 요구’ 결과 조치에 따라 옥과고등학교 태양광발전시설 설치 임대계약¹¹⁾ 임대요율이 당초 공급가액의 5%에서 공급가액의 8%로 인상되었음에도, 학교법인 우암학원에 대한 임대요율 조정, 전남과학대학교 및 남부대학교에 임대요율 조정 안내 등의 적정한 조치를 취하지 아니하였다.

더불어, 우암학원 및 소속 학교는 태양광발전시설 설치 임대요율을 부가세를 포함한 공급가액의 5%로 계약하고도 부가세를 제외한 공급가액의 5%로 임대료를 징수하여 2015년부터 2023년 3월 감사일 현재까지 【표 3】 “우암학원 및 소속 학교 임대료 과소 징수 현황”과 같이 누적 12,318천원의 임대료를 과소 징수하였다.

【표 3】 우암학원 및 소속 학교 임대료 과소 징수 현황

(금액단위 : 천원)

구 분 (설치장소)	1호기 (남부대)	2호기 (창업보육센터)	3호기 (전남과학대 헬기실습장)	4호기 (우암학원 중장비실습장)	7호기 (전남과학대)	합계
부가세미포함 공급액 기준 임대료(A)	56,307	34,425	11,054	11,326	10,064	123,176
부가세포함 공급액 기준 임대료(B)	61,938	37,868	12,159	12,459	11,070	135,493
과소 징수액 (B-A)	5,631	3,443	1,105	1,133	1,006	12,318

11) 2020. 6. 11. 옥과고등학교는 전라남도교육청의 종합감사 결과 처분 요구에 따라 옥과고등학교가 ○○과 2016. 12. 12. 학교 건물 옥상에 설치한 태양광발전(발전량 339.82kw) 시설 임대계약 임대요율을 전기생산 판매수입(공급가액)의 연 5%(부가세 포함)에서 연 8%(부가세별도)로 인상함

⑤ 겸직허가 미 실시 부적정

「사립학교법」 제55조에 따르면 사립학교 교원의 복무에 관하여는 국립학교·공립학교 교원에 관한 규정을 준용하고, 「국가공무원 복무규정」 제25조 및 제26조에 따라 사립학교 교원의 복무에 관하여는 국립학교·공립학교 교원에 관한 규정을 준용하여, 상업, 공업, 금융업 또는 그 밖의 영리적인 업무를 스스로 경영하여 영리를 추구함이 뚜렷한 업무에 대하여 영리업무를 금지하고 있으며, 영리 업무에 해당하지 아니하는 다른 직무를 겸하려는 경우에는 소속 기관장의 사전 허가를 받도록 하고 있고, 「중소기업 지원인력 특별법」 제15조에 따르면 대학의 교원은 그 소속 기관의 장의 허가를 받아 중소기업의 대표자 또는 임직원을 겸임하거나 겸직할 수 있음에도, 남부대학교 E(현 전남과학대학교)는 2014. 7. 31. 자신을 영리사업체인 ○○ 대표로 하여 사업자(일반과세자)를 등록하고도 2023. 3. 감사일 현재까지 소속 기관장의 겸직허가¹²⁾ 없이 계속하여 영리업무에 종사하였다.

4. 관계기관 등 의견 및 검토결과

① 관계기관 등 의견

학교법인 우암학원 및 소속 학교는 태양광발전 수익사업 관련 이사회 심의·의결 사항과 다르게 사업이 추진된 사실, 예정가격 작성 없이 수의계약을 체결한 사실, 태양광발전 임대요금 조정 등 미조치 및 임대료를 과소 징수한 사실을 인정하였고, 태양광발전시설 설치 임대료 요금 조정 등 필요한 조치를 하겠다는 의견을 제시하였다. 또한, 태양광발전 임대료 부족 징수액¹³⁾은 향후 추가로 징수하는 등 조치하도록 하겠으며, ○○ 대표 E는 우암학원 및 소속 학교에 설치된 태양광발전 시설에 대하여 기부채납을 하겠다는 의견을 제출하였다.

다만, ^㉔일반경쟁 대상 임대 계약 1인 수의계약 체결 사항에 대하여 학교법인 우암학원은 ○○이 임대계약을 체결하여 임대계약서를 가지고 발전허가를 얻어야 사업자등록증을 발급받을 수 있으므로 임대계약을 먼저 체결하였으며,

12) 남부대학교 교직원 복무규정(2012. 6. 5. 개정) 제31조 및 제32조에 따르면 교직원의 영리업무의 금지 및 영리 업무에 해당되지 아니하는 다른 직무를 겸직하고자 할 때에는 총장의 사전허가 받도록 규정하고 있고, 전남과학대학교 교직원 복무규정(1991. 3. 2. 제정) 제8조에 따르면 교직원이 다른 직무를 겸직하고자 할 때에는 총장의 승인을 받아야 한다고 규정

13) 학교법인 우암학원 1,133천원, 전남과학대학교 5,554천원, 남부대학교 5,631천원 합계 12,318천원에 대하여 우암학원 및 소속학교는 질문서 답변을 통해 추가 징수 조치할 예정이라고 답변함

임대계약을 체결한 ○○은 F가 대행자로 지명¹⁴⁾한 법인 수익사업체이며, 학교법인 이사회에서 추인을 받았기에 관련 규정을 위반하지 않았다는 의견을 제시하였다.

또한, ^④ E가 영리업무 종사 겸직허가를 받지 않은 것에 대한 조치계획에 대하여, 전남과학대학교는 E를 F가 태양광 발전사업 대행자로 지명한 것은 겸직을 승인한 것이며, 또한 이사회에서 태양광 발전사업 대행자로 지명동의안이 심의·의결되어 추인까지 받았으므로 추가 조치가 필요하지 않다는 의견도 제시하였다.

② 검토결과

㉔ 일반경쟁 대상 임대 계약 1인 수익계약 체결 관련

학교법인 우암학원은 ○○이 임대계약을 체결하여 임대계약서를 가지고 발전 허가를 얻어야 사업자등록증을 발급받을 수 있으므로 ○○과 임대계약을 먼저 체결하였다는 의견을 제시했으나, 학교법인 우암학원 이사장이 ○○를 법인 수익사업체로 지명한 것이 태양광발전시설 설치 임대 수익계약을 체결할 수 있는 법적 근거가 될 수 없고, 또한 학교법인 우암학원 이사회에서 태양광 발전사업 대행자 지명 동의안에 대해 심의·의결을 한 것도 수익계약을 할 수 있는 법적 근거가 될 수는 없어 관련 규정을 위반하지 않았다는 주장은 받아들이기 어렵다.

㉕ 겸직승인 허가 관련

교원의 겸직 승인 허가는 소속 기관장(전남과학대학교 및 남부대학교 총장)의 사무로 F의 태양광 발전사업 대행자 지명과는 관련이 없는 것으로 판단되어 E가 영리업무 겸직허가를 이행했다는 주장은 받아들이기 어렵다.

5. 조치할 사항

우암학원 및 소속 학교 태양광발전시설 설치 계약 건에 대하여 임대요율 조정 등의 조치를 하지 않은 학교법인 우암학원 B에게 ‘경고’ 조치합니다. (경고)

14) 전남과학대학교 총장은 ‘당시 태양광 발전사업에 필수적인 한전선로 잔여 T/O에 대한 경쟁이 심한 상황이었고, 법인이 태양광 발전사업을 직접 시행할 경우 교육부의 기채 승인 및 융자금 대출 등으로 인하여 시일이 지연 되면 한전선로를 확보하지 못하고, 이에 따라 태양광 발전사업 자체가 무산될 가능성이 있어, 부득이하게 우암 학원 F 전 이사장이 2014. 6. 13. 태양광 발전사업 대행자로 E를 지명하였고, 학교법인 우암학원 이사회(제419회) 에서 2014. 8. 22. 태양광 발전사업 대행자 지명동의안 심의·의결로 추인’하였다고 주장

학교법인 우암학원 이사장은

① 이사회 심의·의결 내용과 다르게 태양광발전시설 설치 임대계약을 체결하고, ○○이 이해관계가 상반되는데도 이사회 심의 의결에 참여한 F, 이사회 심의·의결 내용과 다르게 태양광발전시설 설치 임대계약을 체결한 G 등 2명에게 각 ‘경고’ 조치하시기 바랍니다. (경고, 퇴직으로 불문)

② 우암학원 및 소속 학교 태양광발전시설 설치 계약 건에 대하여 임대요율 조정 검토 등의 미조치, 공급가액에 부가세를 제외하고 임대료를 산정하여 태양광발전시설 임대료를 과소 징수한 H에게 ‘경고’ 조치하시기 바랍니다. (경고)

③ ○○과 협의하여 거래실례가격으로 임대요율을 변경하는 재계약을 추진하여 주시고(통보), 우암학원 및 소속학교에 설치된 태양광발전 시설에 대하여 관련 규정에 따라 기부채납 등을 추진하여 주시기 바랍니다. (시정)

④ 부가세를 제외하여 과소 징수된 태양광발전시설 설치 임대료 1,133천원은 ‘추가징수’하여 법인회계에 세입조치 하시기 바랍니다. (회수)

전남과학대학교 총장은

① 태양광발전시설 설치 임대계약 체결을 추진하면서 일반경쟁에 의하지 아니하고 1인 수의계약을 체결, 예정가격 작성 없이 계약을 체결한 D에게 ‘경고’ 조치하시기 바랍니다. (경고, 퇴직으로 불문)

② 태양광발전 사업 관련 영리업무를 하면서 겸직허가를 받지 않은 E에게 ‘경고’ 조치하시기 바랍니다. (경고)

③ 태양광발전시설 설치 임대계약을 체결하면서 일반경쟁에 의하지 아니하고 1인 수의계약을 체결, 예정가격 작성 없이 계약을 체결, 공급가액에 부가세를 제외하고 임대료를 산정하여 태양광발전시설 임대료를 과소 징수한 I, J 등 2명에게 ‘경고’ 조치하시기 바랍니다. (경고)

④ ○○과 협의하여 거래실례가격으로 임대요율을 변경하는 재계약을 추진하여 주시고(통보), 태양광발전 시설에 대하여 관련 규정에 따라 기부채납 등을 추진하여 주시기 바랍니다. (시정)

⑤ 부가세를 제외하여 과소 징수된 태양광발전시설 설치 임대료 5,554천원은 '추가징수'하여 교비회계에 세입조치 하시기 바랍니다. **(회수)**

남부대학교 총장은

① 태양광발전시설 설치 임대계약을 체결하면서 일반경쟁에 의하지 아니하고 1인 수의계약을 체결, 예정가격 작성 없이 계약을 체결, 공급가액에 부가세를 제외하고 임대료를 산정하여 태양광발전시설 임대료를 과소 징수한 K, L(퇴직으로 불문) 등 2명에게 '경고' 조치하여 주시기 바랍니다. **(경고)**

② ○○과 협의하여 거래실례가격으로 임대요율을 변경하는 재계약을 추진하여 주시고**(통보)**, 태양광발전 시설에 대하여 관련 규정에 따라 기부채납 등을 추진 하여 주시기 바랍니다. **(시정)**

③ 부가세를 제외하여 과소 징수된 태양광발전시설 설치 임대료 5,631천원은 '추가징수'하여 교비회계에 세입조치 하시기 바랍니다. **(회수)**

교 육 부

기관주의

제 목 수익용 기본재산 관리 부적정

소 관 기 관 학교법인 우암학원

조 치 기 관 학교법인 우암학원

내 용

1. 업무개요

학교법인 우암학원은 「사립학교법」 제6조에 따라 전남과학대학교 등¹⁾ 학교법인이 설치한 사립학교의 교육에 지장이 없는 범위에서 그 수익을 사립학교의 경영에 충당하기 위한 수익사업을 영위하고 있고, 특히 임차인들을 대상으로 매월 징수하는 건물 임대료 수입은 수익사업회계의 주요 세입원이다.

【표 1】 학교법인 우암학원 수입사업회계 세입 현황

구 분	2020회계연도(비율)	2021회계연도(비율)	2022회계연도(비율)
임대료수입	611,820천 원 (74.3%)	482,933천 원 (84.4%)	594,659천 원 (67.4%)
총 수입총계	822,523천 원	572,053천 원	881,997천 원

2. 관계법령 및 판단기준

「사학기관 재무·회계 규칙」 제4조 및 제43조에 따르면 법인과 학교의 재무와 회계는 건전하게 운영하여야 하고, 법인의 모든 재산의 관리책임자는 이사장이 된다고 되어 있으며, 「사립학교법」 제27조에 따라 준용되는 「민법」 제61조에 따르면 이사는 선량한 관리자의 주의로 그 직무를 행하여야 하고, 「건축법」 제11조 및 「건축물대장의 기재 및 관리 등에 관한 규칙」 제3조에 따르면 건축물을 건축하거나 대수선하려는 자는 시장·군수 또는 구청장의 허가를 받아 건축물대장에 기재하여 관리하도록 하고 있다.

1) 학교법인 우암학원은 전남과학대학교, 남부대학교, 옥과고등학교 설치·경영

따라서, 학교법인 이사장은 법인의 모든 재산을 선량한 관리자의 주의로 성실히 관리하여야 하고, 관련법령에 따라 건축물 등은 건축물대장에 등재하여야 하며, 임대한 재산이 임차인으로부터 불법적으로 사용될 경우 적절한 조치를 하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데도, 학교법인 우암학원은 2018. 1. 31. ㄱ토지(26,142㎡, 염전)를 법인 수익용기본재산으로 구입(재산증자) 하고도, 염전부지 내 해주2) 건축물 약 312㎡에 대하여 건축물대장에 등재하지 않고 관리하는 등 [표 2]와 같이 위 ㄱ토지 등 수익용기본재산 5개소에 대하여 건축물 등재 업무 등 건축물 관리를 소홀히 한 사실이 확인된다.

【표 2】 학교법인 우암학원 수익용기본재산 관리 현황

순	소재지(면적)	구분(지목)	운용(임대) 현황	관리 현황	비고
1	ㄱ (26,142㎡)	토지 (염전)	-	-재산취득 당시 염전 해주 시설(약 312㎡, 조립식조 판별지붕 목조건물) 건축물 대장 미등재 및 이후 발생한 화재로 화재복구비 3,486천원 집행(법인회계)	총 공사비 8300천원 중 4,814천원은 공동소유자가 부담
2	-	토지 (잡종지)	-	-	
	-	토지 (전)			
	-	토지 (임야)			
3	-	토지 (전)	-	-	
4	-	건물	-	-	-
5	ㄴ (462㎡)	건물	-	-4층 임대계약자 □□이 건물 옥상(5층)에 조립식판넬 위반건축물을 지어 광주광역시로부터 시정명령을 통지(2020.6.4.) 받은 이후 감사일 현재까지 철거 미이행 ※로드뷰 확인결과 2017.8.에도 불법 건축물 확인	

2) 소금을 만들 수 있는 물(간수)을 임시(비가 오거나 소금생산이 불가능 한 날) 저장하는 시설

특히, ㄱ 염전의 경우 건축물 대장에 등재하지 않고 관리하는 등 관리부실로 인해 화재가 발생하여 불필요한 화재 복구비 3,486천원을(총 공사비 8,300천원 중 일부 부담) 법인회계에서 지출한 사실이 있고, ㄴ 소재 수익용 건물의 경우 임대계약자인 □□이 건물 옥상에 조립식판넬 위반건축물을 임의 축조한 사실이 적발되어 2020. 6. 4. 광주광역시로부터 철거명령을 받고도 2023. 3. 감사일 현재까지 철거되지 않고 있다.

4. 관계기관 의견

학교법인 우암학원은 앞으로 재산관리에 철저를 기하겠다며, 감사에서 확인된 법인 수익용기본재산 5개소에 대하여는 관련규정에 따라 적절한 조치를 취하겠다는 의견을 제시하였다.

5. 조치할 사항

학교법인 우암학원 이사장은

향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 재산관리 업무에 철저를 기하기 바라며, 건축물 대장에 등재하지 않은 기본재산은 건축물대장에 등재·관리하는 등 관련 규정에 따라 조치하시기 바랍니다. (기관주의)

교 육 부

경고·주의·개선

제 목 상임이사 복무 및 보수 지급 부적정

소 관 기 관 학교법인 우암학원

조 치 기 관 학교법인 우암학원

내 용

1. 업무개요

학교법인 우암학원은 「사립학교법」 제14조에 따라 법인의 임원으로 이사 8명과 감사 2명을 두고 있고, 2022. 2. 23. 제483회 이사회 회의를 통해 D1)를 상임이사로 선출하여 2022. 3.부터 2023. 3. 감사일 현재까지 보수(2,500천원/월)를 지급해오고 있다.

2. 관계법령 및 판단기준

「사립학교법」 제26조에 따르면 정관으로 정한 상근 임원을 제외한 임원에 대하여는 보수를 지급하지 아니한다고 되어 있고, 「사학기관 재무·회계 규칙」 제4조에 따르면 법인과 학교의 재무와 회계는 건전하게 운영하도록 되어 있다.

따라서, 이사회 임원이 학교법인으로부터 보수를 지급 받으려면 상근²⁾ 하여야 하고, 학교법인이 상근하는 임원에게 보수를 지급하고자 할 경우 출근 여부 등을 확인 하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데도, 학교법인 우암학원은 2022. 3.부터 2023. 2.까지 D의 법인사무실 출근 여부 등을 확인하지 않고, 【표】 “D 근무 확인 현황”과 같이 법인사무실에 상근하지 않은 D에게 매월 보수 전액 2,500천원, 합계 30,000천원(2500천원×12개월)을 지급하였다.

1) D는 전 남부대학교 총장으로 학교법인 우암학원 이사직을 맡고 있음

2) (표준국어대사전) 날마다 일정한 시간에 출근하여 정해진 시간 동안 근무함. 또는 그런 근무

【표】 D 근무 확인 현황

(단위 : 일, 천원)

연번	연 월	출근일수	보수지급액	연번	연월	출근일수	보수지급액
1	2022.03.	3	2,500	7	2022.09.	8	2,500
2	2022.04.	15	2,500	8	2022.10.	9	2,500
3	2022.05.	10	2,500	9	2022.11.	8	2,500
4	2022.06.	2	2,500	10	2022.12.	11	2,500
5	2022.07.	7	2,500	11	2023.01.	8	2,500
6	2022.08.	10	2,500	12	2023.02.	3	2,500

※ 학교법인 우암학원 제출 증빙자료(결재내역 및 차량 입·출차 기록 등)를 토대로 재구성

4. 관계기관 등 의견

(D) 상근이사 직이 '일정한 시간에 출근하여 정해진 시간동안 근무'를 해야하는 의무가 있음을 알고도 개인사정(몸이 아픈 날)으로 출근하지 않은 사실이 있음을 인정하며 출근하지 않은 일자에 대해 일할 계산하여 법인에 반납하겠다는 의견을 제출하였다.

(H) 상임이사는 상근하여야 함을 알고 있으나, 상임이사실이 별도 공간에 있어 출근 확인이 어렵고, 외부인사 방문 등으로 출근을 하지 아니한 경우도 있기 때문에 상근 여부를 확인하지 못하였으며, 이러한 사유로 출근일수에 따른 월급액 조정 없이 전액을 지급하였다고 소명하였다.

(학교법인 우암학원) D의 급여지급 기간인 2022. 3. ~ 2023. 3.까지 상근하지 않았던 출근기록을 근거로 급여를 일할계산하여 환수 조치하고, 현재까지 직원 근무상황부만 작성하였지만, 앞으로는 상임이사 근무상황부 작성을 통해 상임이사 근태관리의 객관성을 확보하겠다는 의견을 제출하였다.

5. 조치할 사항

학교법인 우암학원 이사장은

① 상근 여부를 확인하지 아니하고 보수를 지급한 B, H 등 2명에게 '주의'를, 상근하지 아니하고도 보수를 수령한 D에게 '경고' 조치하기 바랍니다. (주의·경고)

② 상임이사 보수 지급을 위한 근무일수 등 명확한 기준을 마련하고, 구체적인 운영방안을 마련·시행하시기 바랍니다. (개선)

교 육 부

주의·통보

제 목 소송비용 징수 관리 부적정

소 관 기 관 학교법인 우암학원

조 치 기 관 학교법인 우암학원

내 용

1. 업무개요

학교법인 우암학원은 「사학기관 재무·회계 규칙」에 따라 법인회계의 수입과 지출을 처리하고 있고, 「민사소송법」에 따라 관련 소송 절차를 진행하고 있으며, 소송에 승소하였을 경우 소송비용액을 확정 받아 법인회계로 세입처리하고 있다.

2. 관계법령 및 판단기준

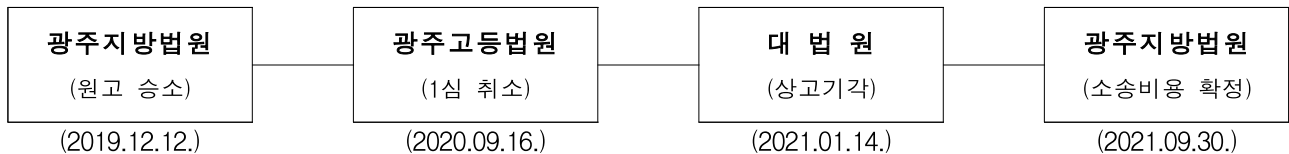
「민사소송법」 제110조 제1항에 따르면 소송비용의 부담을 정하는 재판에서 그 액수가 정하여지지 아니한 경우에 제1심 법원은 그 재판이 확정되거나, 소송비용부담의 재판이 집행력을 갖게 된 후에 당사자의 신청을 받아 결정으로 그 소송비용액을 확정한다고 되어 있고, 「민법」 제165조 제1항에 따르면 판결에 의하여 확정된 채권은 단기의 소멸시효에 해당하는 것이라도 그 소멸시효는 10년으로 하며, 「사학기관 재무·회계 규칙」 제4조, 제10조 및 제28조 제2항에 따르면 법인의 재무와 회계는 건전하게 운영하여야 하고, 1회계연도의 모든 수입을 세입으로 하며, 세입징수자는 납부의무자에게 기일을 정하여 문서로서 납입의 고지를 하여야 한다고 되어 있다.

따라서, 학교법인 우암학원은 법인회계 지출을 통해 승소된 소송의 비용이 법원으로부터 확정되었다면 10년의 채권 소멸시효를 인지하고 정당한 절차를 통해 채무자에게 채권의사를 표명하여야 하며, 소송비용이 징수된 경우 법인회계에 세입처리 하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데도, 학교법인 우암학원은 M이 학교법인을 상대로 제기한 ‘해고무효확인’ 소송을 승소(‘21. 1. 14., 대법원)하여 2021. 9. 30. 광주지방법원으로부터 소송비용을 확정(10,704,464원) 통보받았음에도 1년 5개월이 지난 ‘23. 3. 감사일 현재까지 위 M에게 관련 소송비용을 청구하지 않아 법인회계에 세입되어야 할 소송 관련 경비 합계 10,704,464원이 징수되지 아니하는 결과를 초래하였다.

【표 1】 해고무효확인 소송 진행 경과



4. 관계기관 의견 및 검토결과

① 관계기관 의견

학교법인 우암학원은 2021. 9. 30. 확정된(광주지방법원, 10,704,464원) 소송비용에 대하여 M에게 소송비용을 청구 하려고 주민등록등본상 주소지를 확인해 본 결과, M의 주거지가 불분명하여 내용증명을 발송할 수가 없어 유선으로 독촉하였다면서 추후 유선으로 주거지 확인을 시도하고 확인이 어려운 경우 법률자문을 받아 주거지 확인 및 미회수 채권을 회수할 수 있는 방안을 마련하겠다는 의견을 제시하였다.

② 검토결과

학교법인은 2021. 9. 30. 확정된 소송비용 10,704,464원에 대하여 2023. 3. 감사일 현재까지 위 소송비용 피채권자 M의 주거지가 불분명하다는 사유로 내용증명을 발송할 수 없어 유선으로만 독촉을 했으며, 추후 유선으로 주거지 확인을 시도하고 확인이 어려울 경우 법률자문을 받아 주거지 확인 및 미회수 채권을 회수할 수 있는 방안을 마련하겠다고 소명하였다.

그러나, 2021. 9. 30. 이후 1년 5개월이 지난 ‘23. 3. 감사일 현재까지 학교법인이 주장(이 또한 사실로 인정될 만한 자료는 제시하지 못한다)하는 전화 독촉 외 소송비용 회수를 위한 노력을 하였다는 객관적 증빙자료는 확인되지 않는다.

5. 조치할 사항

학교법인 우암학원 이사장은

- ① 소송비용 확정 판결을 받고도 관련 소송비용을 청구하지 않는 등 세입징수 업무를 소홀히 한 H, N 등 2명에 대하여 '주의' 처분하시기 바랍니다. (주의)
- ② 또한, 소송비용 확정액을 소송상대방으로부터 조속히 지급받을 수 있도록 필요한 조치를 하시기 바랍니다. (통보)

교 육 부

기관경고·개선

제 목 홍보비 등 집행 부적정

소 관 기 관 전남과학대학교

조 치 기 관 전남과학대학교

내 용

1. 업무개요

전남과학대학교는 「사립대학 재무·회계 규칙」 등 관련 규정에 따라 예산을 편성하고, 교직원에 대한 후생 복지 제고, 입시·홍보 관련 학생 모집 등 성과창출을 위해 2020회계연도부터 2022회계연도까지 [표 1]과 같이 교직원들에게 “홍보비” 및 “복리후생비”를 집행하였다.

【표 1】 회계연도별 홍보비 및 복리후생비 집행 현황

(단위 : 원)

구 분	2020회계연도	2021회계연도	2022회계연도	계
홍 보 비	192,270,000	58,630,000	69,990,000	320,890,000
복리후생비	6,600,000	5,200,000	-	11,800,000
계	198,870,000	63,830,000	69,990,000	332,690,000

※ 자료 : 전남과학대학교 제출자료 재구성

2. 관계법령 및 판단기준

「사학기관 재무·회계 규칙」 제4조에 따르면 학교의 재무와 회계는 건전하게 운영하여야 하고, 「사학기관 재무·회계 규칙에 대한 특례규칙」 제11조, 제12조 및 제15조 제2호, 제17조에 따르면 학교의 장은 적정한 내부통제에 따라 예산을 집행

하여야 하며, 자금예산을 초과하여 지출하거나 자금예산이 정한 목적외에 이를 사용할 수 없고, 회계처리는 신뢰할 수 있도록 객관적인 자료와 증거에 의하여 공정하게 처리하여야 하며, 법인회계 및 학교회계의 계정과목 및 그 내용은 [별표1]의 “자금예산서 계정과목 명세표” 등으로 한다고 되어 있다.

또한, 「사학기관 재무·회계 규칙에 대한 특례규칙」 제17조 관련 [별표1] “자금예산서 계정과목 명세표”에 따르면 지출항목의 복리 후생비는 교직원의 복리후생을 위하여 지출하는 현물식사대(급여 시 지급하는 식대수당은 제외한다)와 의복·개인장비 등 각종 복리후생비이며, 홍보비는 신문 광고, 홍보용 책자, 기념품 등의 홍보용품 제작 경비라고 되어 있다.

그리고, “사립대학(법인) 회계관리 안내서”(교육부 사립대학제도과, 2017. 1.)에 따르면 업무추진비 등 기타비용 집행 시 업무와 관련 없는 사적 용도로의 집행은 불가하고, 지출사실을 객관적으로 입증할 수 있는 관련서류가 없는 경우에는 지출을 금지하며, 지출은 내부품의 금액 범위 내에서 이루어져야 하고, 선 현금 지급 후 사후정산 방식을 지양하는 등 내부통제 절차를 개선하도록 안내하고 있다.

따라서, 전남과학대학교는 예산을 집행하고자 할 경우에는 적정한 내부통제 절차를 마련하고, 지출사실을 객관적으로 입증할 수 있는 관련서류가 없는 경우에는 지출을 금지하며, 업무와 관련된 객관적인 자료와 증거를 갖추어야 한다.

또한, “자금예산서 계정과목 명세표”에 따라 계정과목을 구분하고, 계정과목의 지출 목적에 맞게 예산을 집행하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그럼에도, 전남과학대학교는 2020회계연도부터 2022회계연도까지 “홍보비” 및 “복리후생비”를 집행하면서, 집행 기준·방법 등 내부통제 절차를 마련하지 않았고, [표 2]와 같이 △△과 등에 총 11차례에 걸쳐 합계 332,690,000원을 선지급한 후, 업무와 관련된 내용임을 입증할 수 있는 관련서류를 요구하지도 않은 채, 대상 부서 등에서 사용한 카드영수증만을 근거로 적정 집행 여부 등에 대한 별다른 검토 없이 사후정산 처리하였다.

【표 2】 회계연도별 홍보비 및 복리후생비 집행·정산 현황

(단위 : 원)

회계연도	연번	지급일	지급과목	적요	지급내역		정산액	비고
					지급대상	지급액		
2020	1	'20.04.28.	홍보비	2021학년도 입시홍보비 지급	△△과 등 27개 부서, 32개 팀	154,570,000	166,920,448	
	2	'20.05.04.	홍보비	2021학년도 산업체위탁과정 학과별 홍보비 지급	▷▷과 등 9개 부서	33,500,000	35,375,393	
	3	'20.05.04.	복리후생비	2020학년도 학사학위 전공심화과정 교직원 후생 복지비 지급	▽▽처 등 3개 부서	6,600,000	6,699,650	
	4	'20.09.28.	홍보비	2021학년도 제주도 입시특별팀 홍보비 지급	1개 팀 (○ 등 3명)	2,100,000	2,101,978	
	5	'20.12.07.	홍보비	2021학년도 제주도 입시특별팀 홍보비 지급	1개 팀 (○ 등 3명)	2,100,000	2,169,044	
2021	6	'21.05.26.	복리후생비	2021학년도 학사학위 전공심화과정 교직원 후생 복지비 지급	▽▽처 등 2개 부서	5,200,000	5,252,550	
	7	'21.06.01.	홍보비	2022학년도 산업체위탁과정 학과별 홍보비 지급	▷▷과 등 6개 부서	24,750,000	25,148,287	
	8	'21.06.04.	홍보비	2022학년도 학과별 입시홍보비 지급	△△과 등 28개 부서	33,880,000	36,010,382	
2022	9	'22.06.03.	홍보비	2023학년도 학과별 입시홍보비 지급	△△과 등 23개 부서	40,490,000	42,496,182	
	10	'22.06.15.	홍보비	2023학년도 산업체위탁과정 학과별 홍보비 지급	▷▷과 등 6개 부서	27,000,000	29,089,955	
	11	'22.11.08.	홍보비	2023학년도 특별 입시홍보비 지급	△△과 등 2개 부서	2,500,000	2,510,785	
합계						332,690,000	353,774,654	

※ 자료 : 전남과학대학교 제출자료 재구성 / 지급대상별 정산내역 별지

그 결과, 전남과학대학교는 △△과 등에서 제출한 위 정산내역이 업무와 관련하여 사용한 내역인지, 개인적으로 사용한 내역인지 여부를 확인하지 못하는 결과를 초래하였고, 「사학기관 재무·회계 규칙에 대한 특례규칙」 제17조 관련 [별표1]에 따라 ‘신문 광고, 홍보용 책자, 기념품 등의 홍보용품 제작 경비’라고 명시된 “홍보비”를 각 부서에서 교통비 및 식비 등의 경비로 대부분 계정과목의 목적에 맞지 않게 사용¹⁾하였음에도, 사용 내역을 그대로 인정하여 집행하는 등 회계 처리의 신뢰성을 저해하는 결과를 초래하였다.

4. 관계기관 의견

전남과학대학교는 감사 결과 확인된 문제점에 동의하면서, 교비회계 집행기준 및 내부통제 절차가 적절히 마련되지 않은 상태에서 경비가 집행된 사항, 정산 시 객관적 근거가 미흡한 사항에 대해서 회계사, 변호사, 노무사 등 전문가의 자문을 받아 집행 기준과 절차를 조속히 수립하여 시행하도록 하겠다는 의견을 제시하였다.

1) 2020회계연도부터 2022회계연도까지 홍보비 정산액(341,822,454원, 7,044건) 중 교통비(171,680,058원, 3,511건) 및 식비(133,821,129원, 2,593건)로 89.3% 이상 사용

5. 조치할 사항

전남과학대학교 총장은

① 앞으로 「사학기관 재무·회계 규칙에 대한 특례규칙」에 따라 예산 집행 시 객관적인 자료와 증거에 의하여 처리하고, 계정과목으로 정한 목적과 다른 내역을 집행하지 않도록 관련 업무를 철저히 하시기 바랍니다. (기관경고)

② 또한, 「사학기관 재무·회계 규칙」에 따라 예산 집행에 대한 적정한 내부통제 방안을 조속히 마련하여 시행하시기 바랍니다. (개선)

교 육 부

기관주의·개선·통보·시정

제 목 휴직자 수당 미지급 등 부적정

소 관 기 관 학교법인 우암학원, 전남과학대학교

조 치 기 관 학교법인 우암학원, 전남과학대학교

내 용

1. 업무개요

학교법인 우암학원은 「사립학교법」 등에 따라 교직원들에 대한 신분보장 및 사회보장에 관한 사항을 「정관」으로 정하고 있고, 전남과학대학교는 「학교법인 우암학원 정관」에 따라 교직원들에 대한 신분·사회보장을 실시하고 있으며, 2020학년도부터 2022학년도까지 [표 1]과 같이 교직원 3명에게 질병휴직을 명하였다.

【표 1】 2020학년도부터 2022학년도까지 질병휴직자 현황

연번	소 속	직	성 명	휴직 기간 (개월)
1	-	-	P	-
2	-	-	Q	-
3	-	-	R	-

※ 자료 : 전남과학대학교 제출자료 재구성

2. 관계법령 및 판단기준

「사립학교법」(시행 2020. 9. 25.) 제59조 제1항 제1호, 제7호, 제7호의2, 제3항 및 제4항에 따르면 사립학교 교원의 임용권자는 교원이 신체·정신상의 장애로 장기요양이 필요한 경우(불임·난임으로 인하여 장기간의 치료가 필요한 경우를 포함한다) 본인의 의사와 관계없이 휴직을 명하여야 하고, 여성 교원이 임신 또는 출산하게 된 경우 등에는 본인이 원하면 휴직을 명하여야 하며, 해당 사유에 따른 휴직을 이유로 인사상 불리한 처우를 하여서는 아니 되고, 같은 호의 휴직기간은 근속기간에

포함하며, 그 밖에 같은 호에 따른 휴직자의 신분 및 처우 등에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정하고, 제1항부터 제3항까지에서 규정한 사항 외에 휴직 기간과 휴직자의 신분 및 처우 등에 관하여는 정관으로 정한다고 되어 있다.

또한, 「사립학교법 시행령」 제24조의6에 따르면 법 제59조 제1항 제7호 및 제7호의2에 따른 사유로 휴직(육아휴직)하는 교원의 신분 및 처우에 관하여는 「교육공무원 승진규정」 제11조 제1항 제1호 나목, 「공무원보수규정」 제15조 제6호 및 「공무원수당 등에 관한 규정」 제11조의3 등 국립·공립 학교의 교원이 해당 사유로 휴직하는 경우에 적용되는 규정을 준용한다고 되어 있고, 「공무원수당 등에 관한 규정」 제11조의3에 따르면 「국가공무원법」 제71조 제2항 제4호에 따른 사유(만 8세 이하 또는 초등학교 2학년 이하의 자녀를 양육하기 위하여 필요하거나 여성공무원이 임신 또는 출산하게 된 때)로 30일 이상 휴직한 공무원의 육아휴직수당은 육아휴직 시작일을 기준으로 한 월봉급액의 80퍼센트에 해당하는 금액 등으로 한다고 되어 있다.

<「공무원수당 등에 관한 규정」>

제11조의3(육아휴직수당) ① 「국가공무원법」 제71조 제2항 제4호에 따른 사유로 30일 이상 휴직한 공무원의 육아휴직수당은 육아휴직 시작일을 기준으로 한 월봉급액의 80퍼센트에 해당하는 금액으로 한다. 다만, 해당 금액이 150만원을 넘는 경우에는 150만원으로 하고, 해당 금액이 70만원보다 적은 경우에는 70만원으로 한다.

② 제1항에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 공무원이 육아휴직을 한 경우에는 육아휴직수당을 다음 각 호의 구분에 따른 금액으로 한다.

1. 같은 자녀에 대하여 부모가 모두 육아휴직을 한 경우로서 두 번째 육아휴직을 한 사람이 공무원인 경우 해당 공무원: 다음 각 목의 구분에 따라 산정한 금액

가. 육아휴직 시작일부터 3개월째까지 : 육아휴직 시작일을 기준으로 한 월봉급액에 해당하는 금액. 이 경우 그 상한액은 250만원으로 한다.

나. 육아휴직 4개월째부터 12개월째까지: 제1항에 따른 금액

2. 「한부모가족지원법」에 따른 모 또는 부에 해당하는 공무원: 다음 각 목의 구분에 따라 산정한 금액

가. 육아휴직 시작일부터 3개월째까지 : 육아휴직 시작일을 기준으로 한 월봉급액에 해당하는 금액. 이 경우 그 상한액은 250만원으로 한다.

나. 육아휴직 4개월째부터 12개월째까지: 제1항에 따른 금액

그리고, 「학교법인 우암학원 정관」 제41조, 제43조 및 제95조에 따르면 신체 또는 정신상의 장애로 장기의 휴양을 위하여 휴직된 교원의 휴직기간은 1년 이내로 하고, 그 휴직기간 중 봉급의 7할(연봉제 적용 교원의 경우 연봉월액의 6할)을 지급하며, 일반직원의 신분보장에 관하여는 교원에게 적용하는 규정을 준용한다고 되어 있다.

따라서, 학교법인 우암학원은 「사립학교법」 제59조 제1항부터 제3항까지 규정한 사항의 휴직기간, 휴직자의 신분 및 처우에 관하여는 「사립학교법」을 따라야 하고, 그 외 휴직기간 등에 관하여는 「정관」으로 정하여야 한다.

또한, 전남과학대학교는 휴직 교원 및 직원의 신분보장 및 처우에 대하여 「학교법인 우암학원 정관」에 규정된 바에 따라 업무를 처리해야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

1) 정관(육아휴직수당 지급 규정) 미개정 관련

그런데도, 학교법인 우암학원은 2020. 9. 25. 육아휴직한 교원에 대해서 「공무원수당 등에 관한 규정」에 따라 육아휴직수당을 지급하도록 「사립학교법」이 시행(개정 2020. 3. 24.)되었는데도, 육아휴직 교원에 대하여 봉급을 지급하지 아니한다는 내용의 「우암학원 정관」 제43조를 2023. 3. 감사일 현재까지도 개정하지 아니하였다.

<「학교법인 우암학원 정관」>

제40조 (휴직의 사유) ①교원이 다음 각호의 1에 해당하는 사유로 휴직을 원하는 경우에는 당해 교원의 임용권자는 휴직을 명할 수 있다. 다만, 제1호 내지 제4호의 경우에는 휴직을 명하여야 한다.

7. 만 8세 이하 또는 초등학교 2학년 이하의 자녀를 양육하기 위하여 필요하거나 여성 교원이 임신 또는 출산하게 된 때

제43조 (휴직교원의 처우) ②제40조 제1항 제2호 내지 제4호와 **제6호 내지 제12호의 규정에 의하여 휴직된 교원에 대하여는 봉급을 지급하지 아니한다.**

그 결과, “사립학교 교원의 육아휴직 등을 안정적으로 보장하기 위하여 그 동안 학교법인의 정관으로 규율하고 있던 사립학교 교원의 육아휴직 기간 및 처우에 관한 사항을 법률에 직접 규정”¹⁾하려는 「사립학교법」에 위배되는 결과를 초래하였다.

<「사립학교법」 개정 전·후 비교>

「사립학교법」(~2020.9.24.)	「사립학교법」(2020.9.25.~)
제59조(휴직의 사유) ① - 생략 - ②제1항의 휴직의 기간과 휴직자의 신분 및 처우 등에 관하여는 정관으로 정한다. ③임용권자는 제1항제7호 및 제7호의2의 규정에 의한 휴직을 이유로 인사상 불리한 처우를 하여서는 아니되며, 동호의 휴직기간은 근속기간에 산입한다.	제59조(휴직의 사유) ① - 생략 - ②제1항 제7호의 사유로 인한 휴직기간은 자녀 1명에 대하여 3년 이내로 하되 분할하여 휴직할 수 있고, 같은 항 제7호의2의 사유로 인한 휴직기간은 입양자녀 1명에 대하여 6개월 이내로 한다. ③임용권자는 제1항 제7호 및 제7호의2에 따른 휴직을 이유로 인사상 불리한 처우를 하여서는 아니 되고, 같은 호의 휴직기간은 근속기간에 포함하며, 그 밖에 같은 호에 따른 휴직자의 신분 및 처우 등에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다. ④제1항부터 제3항까지에서 규정한 사항 외에 휴직기간과 휴직자의 신분 및 처우 등에 관하여는 정관으로 정한다.

1) 2020. 3. 24. 「사립학교법」 개정 당시 “개정이유 및 주요내용”으로 명시

2) 질병휴직자 봉급 미지급 관련

그리고, 전남과학대학교는 2020. 6.부터 2022. 6.까지 [표 2]와 같이 P 등 3명에게 질병휴직을 명하고도, 「학교법인 우암학원 정관」에 따라 봉급의 7할(연봉제의 경우 6할) 등을 지급하도록 되어 있는 봉급을 지급하지 아니하였다.

【표 2】 질병휴직자 봉급 미지급 현황

연번	구분	소 속	직	성 명	질병휴직 기간 (개월)	연봉월액 (원)	미지급액 (지급비율)	비고
1	연봉제	-	-	P	-	4,984,500	5,288,300 (60%)	
2	연봉제	-	-	Q	-	5,497,150	33,720,050 (60%)	
3	연봉제	-	-	R	-	2,360,000	8,192,000 (60%)	퇴직
합 계				3명			47,200,350	

※ 자료 : 전남과학대학교 제출자료 재구성(미지급액의 경우 정근수당을 제외한 금액임)

그 결과, P 등 3명은 학교법인 「정관」에 규정되어 있는 질병휴직 기간 동안의 봉급 합계 47,200,350원을 지급받지 못하게 되었다.

4. 관계기관 의견

1) 정관(육아휴직수당 지급 규정) 미개정 관련

학교법인 우암학원은 감사결과 확인된 문제점에 동의하면서 육아휴직 교원에 대해 수당을 지급하는 정관 변경안(제43조)을 차기 이사회에 상정하여 심의·의결 받은 후 교육부에 정관변경 승인신청을 하겠다는 의견을 제시하였다.

2) 질병휴직자 봉급 미지급 관련

전남과학대학교는 감사결과 확인된 문제점에 동의하면서 질병휴직 교직원에 대하여 지급하지 않은 봉급을 지급하도록 하겠다는 의견을 제시하였다.

5. 조치할 사항

학교법인 우암학원 이사장은

- ① 앞으로 「정관」 등 자체 규정에 「사립학교법」 등 상위법령과 위반되는 내용이 포함되지 않도록 관련 업무를 철저히 하시기 바랍니다. (기관주의)
- ② 또한, 「사립학교법」과 다른 내용으로 규정된 「정관」의 내용을 조속히 개정하시기 바랍니다. (개선)

전남과학대학교 총장은

- ① 「정관」 등을 위반하여 질병휴직자들에게 봉급을 지급하지 아니한 I, S 등 2명에 대해 자체 규정에 따라 적의 조치하시기 바랍니다. (통보)
- ② 또한, P 등 3명에게 질병휴직 기간 동안 지급하지 아니한 봉급에 대해 관련 규정에 따라 지급하시기 바랍니다. (시정)

교 육 부

경고·통보

제 목 물품 구매 증빙자료 제출 부적정

소 관 기 관 전남과학대학교

조 치 기 관 전남과학대학교

내 용

1. 업무개요

전남과학대학교는 「사학기관 재무·회계 규칙」 등 관련 규정에 따라 회계를 처리하고, 전남과학대학교 교·직원들은 물품 구매 시 「전남과학대학교 구매 규정」 등에 따라 검수조서 및 사진조서 등을 증빙자료로 제출하고 있다.

2. 관계법령 및 판단기준

「사립학교법」 제55조에 따라 준용되는 「국가공무원법」 제56조에 따르면 모든 공무원은 법령을 준수하며 성실히 직무를 수행하여야 한다고 되어 있고, 「전남과학대학교 교직원 복무규정」 제2조 및 제3조에 따르면 교직원은 일반사무 처리를 능률적으로 수행하기 위하여 창의와 성실로써 맡은 바 책임을 다하여야 하며, 법령, 제규정 및 직무상의 명령을 준수하며 근무기강을 확립하고 질서를 준수하여야 한다고 되어 있다.

또한, 「사학기관 재무·회계 규칙」 제4조에 따르면 학교의 재무와 회계는 건전하게 운영하여야 하고, 「사학기관 재무·회계 규칙에 대한 특례규칙」 제15조 제2호에 따르면 회계처리는 신뢰할 수 있도록 객관적인 자료와 증거에 의하여 공정하게 처리하여야 하며, 「전남과학대학교 구매 규정」 제30조 및 [별표]에 따르면 물품 등 구매 시 관련 필요 서류로 사진대지 및 검수조서 등을 구비한다고 되어 있다.

따라서, 전남과학대학교 교직원은 법령을 준수하며 성실히 직무를 수행하여야 하고, 물품 등을 구매할 때에는 관련 규정에 따라 검수조서 및 사진대지 등을 근거자료로 첨부하여 제출하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데도, T는 [표 2]와 같이 2021. 1. 8. “ㄷ 지원사업 구입”건의 구매(금액 합계 15,162,030원) 증빙자료로 이미 학교에 제출한 사진 중 ‘트레이닝복-단체복’ 사진을 왼쪽으로 회전하여 2021. 1. 19. “ㄹ 용품 구입”건의 구매(트레이닝복 3,000,000원) 증빙자료로 다시 제출하였다.

또한, 위 T는 2021. 1. 8. “ㄷ 지원사업 구입”건의 구매 증빙자료로 기 제출한 사진 중 ‘유니폼-주(2,250,000원), 유니폼-보조(2,250,000원), 트레이닝복-단체복(3,000,000원), 트레이닝복-훈련복(3,000,000원) 및 부심기(40,000원)’ 등 5건의 사진을 자르거나 회전하는 등의 방법으로 2022. 1. 11. “ㄱ 구입”건의 구매 증빙자료로 다시 제출하였고, U 및 V는 위 유니폼 등의 구매에 대한 물품검수조서에 검수자 및 입회자로 각각 서명하였다.

【표 2】 물품 구매 증빙자료 사진 재제출 현황

(단위 : 원)

연번	회계연도	적요	구매일	검수내역			사진 연번
				품명	규격	금액	
1	2020	ㄷ 지원사업 구입	2021.01.08.	유니폼-주	-	2,250,000	-
				유니폼-보조	-	2,250,000	-
				트레이닝복-단체복	-	3,000,000	-
				트레이닝복-훈련복	-	3,000,000	-
				패딩 트레이닝복-훈련복	-	4,500,000	
				팀조끼가방	-	65,000	
				팀작전판	-	63,000	
				부심기	-	34,030	
2	2020	ㄹ 용품 구입	2021.01.19.	트레이닝복	-	3,000,000	-

연 번	회 계 연 도	적 요	구 매 일	검 수 내 역			사 진 연 번
				품 명	규 격	금 액	
3	2021	□ 구입	2022.01.11.	유니 폼-주	-	2,250,000	-
				유니 폼-보 조	-	2,250,000	-
				트레이닝 복-단체 복	-	3,000,000	-
				트레이닝 복-훈련 복	-	3,000,000	-
				패딩 팀 조끼-훈련 복	-	2,400,000	
				반팔, 반바지-단체 복	-	1,950,000	
				반팔, 반바지-훈련 복	-	1,950,000	
				볼 가 방	-	130,000	
				부 심 기	-	40,000	-
기 제출 사진 재사용 금액					13,540,000		

※ 자료 : 전남과학대학교 제출자료 재구성

그 결과, 전남과학대학교는 위와 같이 부적정하게 제출된 구매 증빙자료에 근거하여 교비회계로 합계 13,540,000원을 집행하는 결과를 초래하였다.

4. 관계기관 등 의견

① 관계기관 의견

전남과학대학교는 2021학년도 운동부 유니폼 등 구입 지출 증빙자료에 2020학년도 운동부 유니폼 등 구입 증빙 검수사진과 동일한 사진이 첨부된 지적을 인정하면서, 관련 내용에 대해 내부적으로 점검한 바, 2021학년도 물품 구매 당시 총 3명(업체 1명, 교원 1명, 직원 1명)이 검수 입회에 참여하였고, 검수물품에 대한 사진 촬영은 인수받을 T가 직접 핸드폰으로 촬영하였으나, 당시 학생선수들 훈련지도 중으로 긴급하게 검수하고 물품을 인수받아 학생들에게 지급하였으며, 2020학년도와 2021학년도 구매 품목이 동일하였기에 T의 컴퓨터에 저장되어 있는 2020학년도 사진을 2021학년도 증빙 서류에 첨부하였고, U 및 V는 미처 2020학년도와 2021학년도 물품 사진에 대해 확인하지 않고 검수에 서명하였으며, 앞으로는 이러한 일이 발생하지 않도록 철저히 검수하겠다고 답변하였다.

② 관련자 의견

T는 부임한지 얼마 되지 않아 행정처리가 미숙하였으며, 전년도와 인원수 및 유니폼 개수도 일치하였기 때문에 안일하게 생각하여 사진을 일부 변경하여 제출했다며 잘못이 있음을 인정하였다.

또한, U는 2020학년도와 2021학년도 물품사진이 동일하게 첨부되었는지 모르고 검수조서에 서명하였다고 답변하였고,

V는 물품 수령 시 직접 현장에서 입회하여 확인하지 않고, 해당 학과에서 제출한 내용에 대해서 검수조서에 서명만 하였다며 잘못을 인정하였다.

5. 조치할 사항

전남과학대학교 총장은

- ① 물품구매 시 관련 증빙자료로 이미 제출한 사진과 동일한 사진을 다시 제출한 T에게 '경고' 조치하시기 바랍니다. (경고)
- ② 또한, 위 T가 제출한 물품구매 관련 증빙자료에 대한 면밀한 검토·확인 없이 검수조서에 서명한 U와 V 등 2명에 대해 「정관」 등 자체규정에 따라 적의 조치하시기 바랍니다. (통보)

교 육 부

경고·주의·통보

제 목 지식재산권 관리 부적정

소 관 기 관 전남과학대학교

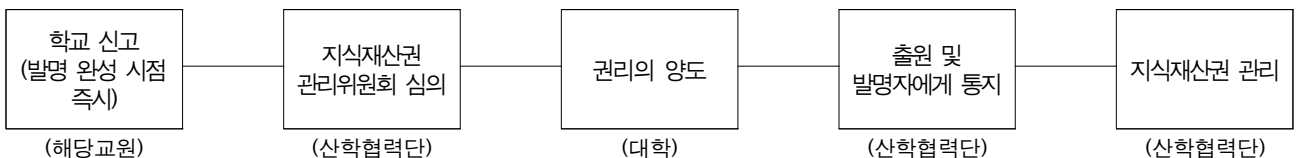
조 치 기 관 전남과학대학교

내 용

1. 업무개요

전남과학대학교는 「발명진흥법」 및 「전남과학대학교 지식재산권 관리 규정」에 근거하여 교직원 및 연구업무에 종사하는 사람의 직무발명 등 지식재산권을 [표 1]의 절차에 따라 관리하고 있다.

【표 1】 지식재산권 신고 절차



2. 관계법령 및 판단기준

「발명진흥법」 제10조 제1항에 따르면 직무발명에 대하여 종업원 등이 특허, 실용신안등록, 디자인등록(이하 “특허등”)을 받았거나 특허 등을 받을 수 있는 권리를 승계한 자가 특허 등을 받으면 사용자 등은 그 특허권, 실용신안권, 디자인권에 대하여 통상실시권을 가진다고 되어 있다.

또한, 「전남과학대학교 지식재산권 관리 규정」 제3조, 제5조 및 제10조에 따르면 교직원이 그 맡은 바 업무와 관련된 발명을 한 때에는 완성된 시점에 지체 없이 총장에게 신고하여야 하고, 발명자는 총장이 특허를 받을 권리를 승계하지 않겠다는 통지를 받은 이후가 아니면 자기 명의로 특허출원을 할 수 없으며, 교직원의 직무발명에 관한 업무는 산학협력단에서 관장한다고 되어 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데도, W 등 2명은 【표】 “직무발명 지식재산권 개인 명의 등록현황”과 같이 2020. 3월부터 2023. 3월 감사일 현재까지 총 6건의 지식재산권을 개인 명의로 등록하고 산학협력단에 신고하지 아니하였다.

【표】 직무발명 지식재산권 개인 명의 등록현황

소속(직위)	성명	연번	출원번호	출원일자	등록번호	등록일자	발명의 명칭	비 고
전남과학대학교 (부교수)	W	1	-	-	-	'22.08.30.	-	특 허
		2	-	-	-	'22.08.24.	-	특 허
		3	-	-	-	'22.08.19.	-	특 허
		4	-	-	-	'22.05.04.	-	디자인
		5	-	-	-	'22.03.15.	-	디자인
전남과학대학교 (부교수)	X	6	-	-	-	'20.03.19.	-	특 허

4. 관계기관 의견

전남과학대학교는 감사 결과를 인정하면서, 향후 “직무발명 신고에 대한 교육 및 지식재산권 등록 점검”을 연 1회 이상 실시할 계획이며, 지식재산권을 개인 명의로 등록하고 산학협력단에 신고하지 않은 6건에 대해서도 「전남과학대학교 지식재산권 관리 규정」에 따라 소관위원회 심의를 통해 직무발명 여부를 판단하여 조치하겠다는 의견을 제시하였다.

5. 조치할 사항

전남과학대학교 총장은

① 신고하지 않은 직무발명에 대하여 권리관계 변경 처리 등 관련 법령 및 규정에 따라 적의 조치하고, 향후 동일 사례가 발생하지 않도록 직무발명 미신고 재발 방지 대책을 마련하시기 바라며, (통보)

② 특허 등을 개인 명의로 등록하고 산학협력단에 신고하지 않은 W(5건)에 대하여 경고 조치하고, X(1건)에게 주의 조치하시기 바랍니다. (경고, 주의)

교 육 부

기관경고·통보

제 목 기증물품 관리 부적정

소 관 기 관 전남과학대학교

조 치 기 관 전남과학대학교

내 용

1. 업무개요

전남과학대학교는 「사학기관 재무·회계 규칙」 및 「전남과학대학교 실험실습 운영자원 관리 규정」 등에 따라 교육용기본재산 및 기증품 등을 학교장 책임 하에 관리·감독 하고 있다.

2. 관계법령 및 판단기준

「사학기관 재무·회계 규칙」 제49조, 제50조 제4항 및 제53조에 따르면 물품 관리자·물품출납원 및 물품사용자는 선량한 관리자로서의 주의와 의무를 다하여야 하고, 물품관리자는 2년마다 정기적으로 학년도 말을 기준으로 재물조사를 실시하여야 하며, 학교에는 비품대장(규격 및 가격 등 기재) 등을 비치한다고 되어 있다.

또한, 「사학기관 재무·회계 규칙에 대한 특례규칙」 제30조에 따르면 증여받은 자산의 평가는 취득하거나 증여받은 때의 시가로 평가하고, 시가는 「감정평가 및 감정평가사에 관한 법률」에 따른 감정평가에 따르는 것을 원칙으로 한다고 되어 있다.

그리고, 「전남과학대학교 실험실습 운영자원 관리 규정」 제4조 제4항에 따르면 교외로부터 교육용 기자재, 소모품, 비품 등을 기증 받았을 경우 학과(수증자)는 수증품 반입신고서를 작성하여 교학처에 제출하고 실험실습 담당자 입회하에 수증품을 반입하도록 되어 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데도, 전남과학대학교는 미상일로부터 2023. 3. 감사일 현재까지 【붙임】 “학교 자산 미편입 기증물품 관리 현황”과 같이 설립자(A) 등이 기증한 청자 등 총 321점(미술품 67점, 도자기 22점 등)에 대해 감정평가를 실시하지 않고, 비품대장에도 편입하지 않은 채 옥설관 1~2층에서 관리하였으며, 교직원을 포함한 학생들에게 해당 건물 출입을 금지한 사실이 있다.

4. 관계기관 의견

전남과학대학교는 감사결과에 동의하면서, 설립자 등(전 총장들 포함)이 임기를 마치고 이임하면서, 소장품과 수집품들을 가칭 ‘대학 역사박물관’ 개관을 대비하여 대학에 이관하였는데, 대학은 이관된 물품에 대하여 절차를 준수하여야 함을 인지하지 못하였고, 학생들 등록금 동결 및 학령인구 급감으로 인하여 박물관 개관을 위한 예산 집행이 어려워 옥설관 1~2층에 예비적으로 보관하게 되었던 상황인 바, 향후 설립자 등 개인소유의 소장품을 관련 규정에 따라 대학 재산으로 등록·관리하고, 옥설관 1~2층을 조속한 시일 내에 교직원 및 학생들에게 개방하겠다는 의견을 제시하였다.

5. 조치할 사항

전남과학대학교 총장은

① 향후 기증받은 물품 등에 대해 학교 자산에 편입하지 않고 관리하는 일이 없도록 관련 업무를 철저히 하시기 바랍니다. (기관경고)

② 기증받은 물품들에 대해 관련 규정에 따라 학교 자산으로 편입하는 방안(연차 계획 수립 등)을 마련·시행하고, 교육용기본재산인 옥설관을 목적에 맞게 운영 하시기 바랍니다. (통보)

【붙임】

학교자산 미편입 기증물품 관리 현황

※ 생 략

교 육 부

경고·통보

제 목 입찰참가 자격 중복 제한 등 부적정

소 관 기 관 전남과학대학교

조 치 기 관 전남과학대학교

내 용

1. 업무개요

전남과학대학교는 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」, 「사학기관 재무·회계 규칙」 및 「전남과학대학교 구매 규정」 등의 관계 법령 및 규정에 따라 국고지원금으로 집행되는 공사·제조·구매·용역 등의 계약업무를 처리하고 있다.

2. 관계법령 및 판단기준

「사학기관 재무·회계 규칙」 제35조에 따르면 예정가격이 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제26조 제1항 제5호 가목에 따른 금액을 초과하는 공사·제조·구매·용역 또는 그 밖의 계약을 체결하려는 경우에는 일반경쟁에 부쳐야 한다고 되어 있고, 「전남과학대학교 구매 규정」 제32조에 따라 준용하도록 되어 있는 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제7조 제1항에 따르면 각 중앙관서의 장 또는 계약담당공무원은 계약을 체결하려면 일반경쟁에 부쳐야하나, 계약의 목적, 성질, 규모 등을 고려하여 필요하다고 인정되면 대통령령으로 정하는 바에 따라 참가자의 자격을 제한하거나 참가자를 지명하여 경쟁에 부치거나 수의계약을 할 수 있다고 되어 있다.

또한, 「같은 법 시행령」 제21조 제1항에 따르면 법 제7조 제1항 단서에 따라 경쟁참가자의 자격을 제한할 수 있는 경우와 그 제한사항은 다음 각호와 같고, 이 경우 제1호부터 제6호까지 및 제9호의 제한사항에 대한 구체적인 제한기준은 기획재정부령으로 정한다고 되어 있다.

<「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」>

제21조(제한경쟁입찰에 의한 계약과 제한사항등) ①법 제7조 제1항 단서에 따라 경쟁참가자의 자격을 제한할 수 있는 경우와 그 제한사항은 다음 각 호와 같다. 이 경우 제1호부터 제6호까지 및 제9호의 제한사항에 대한 구체적인 제한기준은 기획재정부령으로 정한다.

1. 기획재정부령이 정하는 금액(「시행규칙」 제24조 제1항 : 건설공사의 경우 추정가격 30억원 이상, 전문공사와 그 밖의 공사관련 법령에 의한 공사의 경우 추정가격 3억원 이상)의 공사계약의 경우에는 시공능력 또는 당해 공사와 같은 종류의 공사실적
2. 특수한 기술 또는 공법이 요구되는 공사계약의 경우에는 당해 공사수행에 필요한 기술의 보유상황 또는 당해 공사와 같은 종류의 공사실적

- <중 략> -

6. 추정가격이 기획재정부령으로 정하는 금액(「시행규칙」 제24조 제2항 : 건설공사의 경우 83억원, 전문공사와 그 밖의 공사관련 법령에 따른 공사의 경우 10억원)미만인 계약의 경우에는 법인등기부상 본점 소재지(개인사업자인 경우에는 사업자등록증 또는 관련 법령에 따른 허가·인가·면허·등록·신고 등에 관련된 서류에 기재된 사업장의 소재지를 말한다. 이하 같다)

- <중 략> -

9. 각 중앙관서의 장 또는 계약담당공무원이 계약이행의 부실화를 방지하기 위하여 필요하다고 판단하여 특별히 인정하는 경우에는 경쟁참가자의 재무상태(「계약예규_정부 입찰·계약 집행기준」 제5조 제3항 : 현재 부도상태에 있거나 파산등으로 정상적인 영업활동이 곤란하다고 인정되지 아니하는 경우)

- <이하 생략> -

그리고, 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙」 제25조 제5항에 따르면 각 중앙관서의 장 또는 계약담당공무원은 영 제21조 제1항에 따라 제한 경쟁입찰에 참가할 자의 자격을 제한함에 있어서 같은 항 각 호 또는 각 호 내의 사항을 중복적으로 제한하여서는 아니되나, 영 제21조 제1항 제6호의 사항에 따라 제한하는 경우에는 같은 항 제2호의 사항과 중복하여 제한할 수 있다고 되어 있다.

따라서, 전남과학대학교는 공사계약을 실시할 경우 계약의 목적, 성질, 규모 등을 고려하여 필요하다고 인정되면 대통령령으로 정하는 바에 따라 참가자의 자격을 제한하여 입찰을 부칠 수 있으나, 특별한 사항 외에는 제한경쟁입찰에 참가할 자의 자격을 중복적으로 제한하여서는 아니된다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데도, 전남과학대학교는 공사업체 선정을 위한 제한경쟁입찰을 실시하면서 **【붙임】 “입찰참가 자격 중복 제한 등 현황”**과 같이 총 12건(계약금액 합계 : 3,510,530천원)에 대해 입찰참가 자격 요건을 ① 입찰 공고일 기준 최근 5년 이내 대학(교) 및 정부/공공기관의 단일 준공공사 실적금액이 입찰 추정금액 이상(㉠제21조 제1항 제1호), ② 신용평가등급 BB-업체(㉡제21조 제1항 제9호), ③ 사업장의 소재지가 광주광역시/전라남도 소재업체(㉢제21조 제1항 제6호) 등 입찰에 참가할 자격을 중복(①&②&③ 중복, ①&② 중복)으로 제한하여 입찰을 실시하였다.

나아가, 【붙임】 “입찰참가 자격 중복 제한 등 현황”의 ‘위반사항’란 기재와 같이 “ㄴ 공사”(계약일 : 2020.7.30., 추정가격 : 196,319천원) 등 4건(계약금액 합계 : 423,300천원)은 추정가격 3억원 미만으로 시공능력 또는 공사실적 제한대상이 아님에도 공사 실적을 포함하여 제한경쟁 입찰을 실시하였다.

4. 관계기관 의견

전남과학대학교는 감사결과를 인정하고, 업무담당자 또한 관련 법령을 명확하게 파악하지 못한 실수임을 인정하며, 향후 관련 업무추진에 각별히 유의하겠다는 의견을 제시하였다.

5. 조치할 사항

전남과학대학교 총장은

① 시설공사 계약업무를 처리하면서 계약관련 규정을 위반한 I, Y 등 2명에게 경고 조치하시기 바랍니다. (경고)

② 앞으로 시설공사 계약업무 추진 시에 입찰참가 자격을 중복 제한하지 않도록 관련 법률을 준수하여 계약업무에 철저를 기하시기 바랍니다. (통보)

【붙임】

입찰참가 자격 중복 제한 등 현황

※ 생 략

교 육 부

기관주의·<별도조치>통보

제 목 국고지원 시설공사 전자조달시스템(G2B) 미활용

소 관 기 관 전남과학대학교

조 치 기 관 전남과학대학교

내 용

1. 업무개요

전남과학대학교는 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」, 「전문대학 혁신지원사업 집행기준」 등에 따라 전문대학 혁신지원사업 등 국고를 지원받아 추진되는 시설공사 계약업무를 처리하고 있다.

2. 관계법령 및 판단기준

「전문대학 혁신지원사업 집행기준」, 「고등직업교육거점지구 사업(HIVE) 사업비 관리·운영지침」, 「산학협력 선도전문대학 육성사업(LINC 3.0) 사업비 관리지침」에 따르면 국고지원금으로 추진되는 사업의 계약과 관련한 세부 집행 절차는 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」을 따르도록 되어 있고, 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제33조 제1항, 제36조 제12항 및 제39조 제1항에 따르면 특별한 규정이 있는 경우¹⁾를 제외하고는 입찰절차 및 방법 등이 포함된 입찰공고부터 입찰서 제출까지 입찰 전체과정에서 전자조달시스템(G2B)을 활용하도록 되어 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데도, 전남과학대학교는 【붙임】 “국고지원 시설공사 전자조달시스템(G2B) 미활용 현황”과 같이 2020. 3월부터 2023. 3월 감사일 현재까지 총 27건(계약금액

1) 국제입찰대상 계약인 경우, 전자조달시스템을 이용하기 어려운 경우 등 각 중앙관서의 장이 필요하다고 인정하는 경우에는 입찰서를 직접 또는 우편으로 제출 가능

합계 4,687,210천원)의 국고지원사업 계약에 대해 입찰공고만 전자조달시스템(G2B)을 활용하고, 입찰서를 인편으로 제출받아 입찰참가자 등이 참관하는 현장에서 직접 개찰하여 전자조달시스템(G2B)을 미활용한 사실이 있다.

그 결과, 전남과학대학교는 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제39조 제1항 및 「전문대학 혁신지원사업」 등 교육부 지원 국고지원사업 관리·운영지침을 위반하는 결과를 초래하였다.

4. 관계기관 의견

전남과학대학교는 감사 결과를 인정하면서 전자조달시스템(G2B) 활용에 대한 관계 법령을 잘못 해석하여 발생한 실수이며, 향후 관련 업무추진에 각별히 유의하겠다는 의견을 제시하였다.

5. 조치할 사항

전남과학대학교 총장은

앞으로 전문대학 혁신지원사업 등 국고지원금으로 추진되는 사업의 계약은 관련 사업비 세부 집행기준 및 지침을 준수하여 처리하시기 바랍니다. (기관주의)

<별도조치(교육부)>

(관련부서 통보) 국고지원금으로 추진되는 사업의 계약 관련 전자조달시스템(G2B)을 활용하지 않은 사례 통보

【붙임】

국고지원 시설공사 전자조달시스템(G2B) 미활용 현황

※ 생 략

교 육 부

주의·회수

제 목 시설공사 법정경비 미정산 부적정

소 관 기 관 전남과학대학교

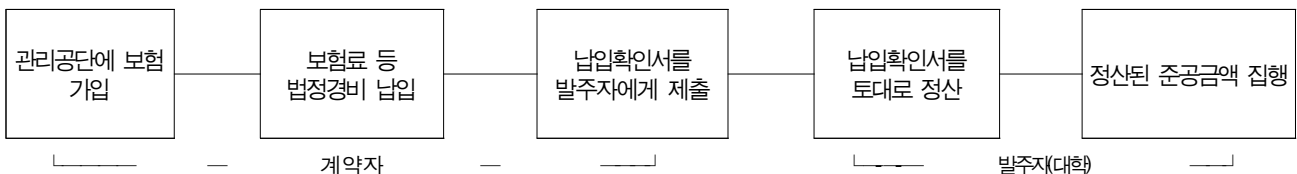
조 치 기 관 전남과학대학교

내 용

1. 업무개요

전남과학대학교는 「건설산업기본법」 및 「산업안전보건법」 등의 규정에 따라 [표 1]과 같이 시설공사 법정경비 정산 업무를 처리하고 있다.

【표 1】 법정경비 정산 절차



2. 관계법령 및 판단기준

「건설산업기본법」 제22조 제7항, 「같은 법 시행령」 제25조 제1항 제9호, 제26조의2 제3항에 따르면 건설공사 도급계약의 당사자는 건설업자가 의무적으로 부담하여야 하는 국민건강보험료 등(국민건강·국민연금·노인장기요양보험료)을 도급금액 산출 내역서에 분명하게 적어야 하며 발주자는 건설업자가 보험료 등을 납부한 내역을 확인한 결과, 도급금액 산출내역서에 명시된 보험료 등이 실제로 지출된 보험료 보다 많은 경우에는 그 초과금액을 정산하도록 되어 있다.

또한, 「산업안전보건법」 제72조 제1항 및 「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준(노동부 고시)」 제8조에 따르면 건설업자는 다른 목적에 사용하거나 사용하지 않은 산업안전보건관리비에 대하여 계약금액에서 감액 조정하도록 되어 있다.

따라서, 전남과학대학교는 시설공사를 준공하면서 도급자가 사용한 국민건강 보험료 등 법정경비에 대한 자료를 제출받아 적정하게 검토하고 미사용분에 대해서는 정산·감액 처리하여 관련 대금을 지급하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데도, 전남과학대학교는 2021. 11. 24. <<(대표 Z)와 계약한 “B공사(계약금액 49,822천원, 공사기간 ‘21.11.24. ~ ‘22.2.18.)“의 준공일(2022.2.18.)에 제출된 준공서류를 검토 하면서 미사용한 국민건강 보험료 등 법정경비 합계 1,701천원(국민건강보험료 736천원, 국민연금보험료 965천원)을 감액·정산하지 않고 도급자가 제출한 준공서류만을 근거로 준공금액을 49,822천원으로 확정하여 지급하지 않아야 할 미사용 법정경비 1,701천원을 지급한 사실이 있다.

【표 2】 법정경비(국민건강보험료 등) 미정산 현황

(단위 : 천원)

연번	공사명 (착공일~준공일) (계약일)	계약금액	구 분	산업안전 보건 관리비	국민건강 보험료	국민연금 보험료	미정산액*	공사업체 (대표자명)	비고
1	B공사 (2021.11.24.~2022.2.18.) (계약일 2021.11.24.)	49,822,000	준공시 인정금액	713	736	965	1,701	<< (대표 Z)	
			감사 인정금액	713	0	0			
			미정산금액	0	736	965			

4. 관계기관 의견

전남과학대학교는 감사결과를 인정하면서 도급자가 제출한 법정경비 증빙 서류를 업무담당자가 면밀하게 검토하지 않아 발생한 문제점으로 향후 관련 업무추진에 주의 하겠다는 의견을 제시하였다.

5. 조치할 사항

전남과학대학교 총장은

① “B공사“의 미사용 법정경비를 감액·정산하지 않고 준공금액을 지급한 Y, AA 등 2명을 주의조치 하기 바랍니다. (주의)

② 또한, 정산(감액)하지 않은 법정경비 합계 1,701천원을 <<(대표 Z)로부터 회수하여 관련 회계에 세입조치하기 바랍니다. (회수)

IV. 현지조치 사항

지 적 건 명	지 적 내 용	조치할 사항
【법인·재산】		
1. 수익용기본재산 미활용 등 부적정	○ 수익용기본재산(스 등 토지 21개 필지 682,671㎡, 건물 570㎡)의 수익이 전무함에도 수익창출 방안 강구 등 미조치 【「사학기관 재무·회계 규칙」 제4조 및 제43조】	【학교법인 우암학원】 ○ 통보 - 스 등 토지 21개 필지(682,671㎡)와 건물(570㎡) 수익용 기본재산에 대한 수익창출 방안을 마련하기 바람
2. 교육용기본재산 계약금액 산출 부적정	○ 교육용기본재산 임대계약(토지 및 건물)을 갱신하면서 계약자(◇◇)의 실사용 면적이 증가 되었음에도 기존 계약면적 기준으로 계약 체결 ※ 연 741천원(2년간 1,482천원) 차액 발생 【「사학기관 재무·회계 규칙」 제4조 및 제43조】	【전남과학대학교】 ○ 시정 - 스 토지 및 건물 이용계약과 관련하여 ◇◇이 실제 사용하고 있는 면적을 반영한 재계약서를 작성하고 추가 임대료를 징수 하기 바람
【예산·회계】		
3. 산학협력단 사무 수행 직원 인건비 집행 부적정	○ 대학 소속직원 11명에게 대학의 업무는 부여 하지 아니한 채 산학협력단 업무를 전담하게 하고, 인건비 부담 주체에 대한 협의(검토) 없이 인건비 합계 901,773천원을 교비회계로 전액 지급 【「사립학교법 시행령」 제13조 제2항 「사학기관 재무·회계 규칙」 제4조, 「산학협력법」 제4조 제1항 및 제4항】	【전남과학대학교】 ○ 통보 - 산학협력단에 지원 하는 대학직원에 대한 인력 운용의 효율성을 검토하고, 인건비 부담에 대한 교비 회계 부담을 최소화 하는 방안을 마련·시행하기 바람